

기강감사

【감사결과 처분요구서】

품위유지의무 위반

2018. 5.

감사실(감찰부)

[1] [징계(견책)] 사항

1. 제 목 : 품위유지의무 위반
2. 조치부서 : ■■■■지역본부
3. 관 련 자 : ■■■■지역본부 □□사업단 ■■사업부 토목4급 차장 ○○○ (징계(견책))
(현 소속 : ■■■■지역본부 ●●●●●●사업단 ■■사업부 토목4급 차장)
4. 내 용 :

위 관련자는 1996. 1. 15. 입사하여 2017. 1. 31.부터 2017. 9. 17.까지 ■■■■지역본부 □□사업단 ■■사업부 ◎◎사업소장으로 근무하였고, 2017. 9. 18.부터 현재까지 ■■■■지역본부 ●●●●●●사업단 ■■사업부에서 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇인허가 및 감독업무를 수행하고 있다.

「취업규칙」 제3조(신의성실)에 따르면 직원은 관련법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충분히 완수하여야 하며, 공사 직원으로서 품위를 유지하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 위 관련자는 2017. 5. 23. 성명불상자로부터 △△△△△ 게임사이트에서 입금 용도로 사용할 계좌가 필요하니 체크카드를 빌려주면 계좌당 300만 원을 지급하겠다는 전화를 받고 이를 승낙한 다음, 같은 날 사무실 앞에서 관련자 명의의 ◆◆은행 계좌 체크카드 1장 등 총 2장의 체크카드와 그 비밀번호를 퀵서비스를 통해 전달하였다.

이처럼 대가를 수수 또는 약속하면서 체크카드를 대여한 행위는 「전자금융거래법」을 위반¹⁾한 것으로 관련자에 대한 수사가 진행되면서 2017. 11. 8. ▲▲ ▲▲경찰서로부터 공무원범죄 수사개시 사항이 공사에 통보되었으며, 2018. 4. 19. ▽▽▽▽법원으로부터 벌금 200만원의 약식명령²⁾이 선고되었다.

비록 개인적인 행위이긴 하나 결과적으로 관련자의 부적절한 처신은 공사 직원으로서 품위를 훼손하는 결과를 초래하였으므로, 「취업규칙」 제3조 등에 위배된 것으로 「인사규정」 제48조 제1항의 징계사유에 해당한다.

5. 조치할 사항

■■■■지역본부장은

품위유지의무를 위반한 토목4급 ○○○에 대해 「인사규정 시행세칙」 제72조 제3항에 따라 ‘징계(전책)’ 조치하시기 바랍니다(징계(전책)).

1) 「전자금융거래법」 관련조항

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

10. "접근매체"라 함은 전자금융거래에 있어서 거래지시를 하거나 이용자 및 거래내용의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수단 또는 정보를 말한다.

가. 전자식 카드 및 이에 준하는 전자적 정보

제6조(접근매체의 선정과 사용 및 관리) ③누구든지 접근매체를 사용 및 관리함에 있어서 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 대가를 수수(授受)·요구 또는 약속하면서 접근매체를 대여받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는 행위

제49조(벌칙) ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 제6조제3항제2호 또는 제3호를 위반하여 접근매체를 대여받거나 대여한 자 또는 보관·전달·유통한 자

2) ▽▽▽▽법원 0000고약00, 전자금융거래법 위반